

Nr. 48 Sitzung der Kommissare des Reichs für Preußen. 8. März 1933

R 43 I/2288, Bl. 361–368 Abschrift

Anwesend: v. Papen, Göring, Hugenberg, Popitz, Rust; StS Nobis, v. Bismarck, Claußen, Hölscher, Schleusener, Wiskott; MinDir. Landfried, Neumann, Hog, Schellen, Schütze, Surén, Fray; MinDirig. Bracht; MinR Bergbohm, Scheche, Lehmann, Richter, Sandrock, Ahrens; RegDir. Rheins; OFinR Ebenau; ORegR v. Bose; FinR Weber; RegR Fricke, Westerkampf, Will; Protokoll: MinR Strunden.

Beginn:

Beginn:

In der Sitzung der auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten vom 20. Juli 1932 mit der Führung der Preußischen Ministerien betrauten Kommissare wurde folgendes verhandelt: Herr Vizekanzler von Papen stellte mit Rücksicht darauf, daß Herr Reichsminister Göring erst später kommen könne, Punkt 1, 1a und 4 der Tagesordnung zunächst zurück. Punkt 2 der Tagesordnung wurde abgesetzt.

Zu Punkt 3 der Tagesordnung (*Aufhebung des Staatsministerialbeschlusses vom 17. 10. 1927 über Teilnahme von Behördenvertretern an Veranstaltungen*) wurde beschlossen: Der Beschluß des Staatsministeriums vom 17. Oktober 1927 – St. M.I. 12194 –, betreffend Teilnahme von Behördenvertretern an Veranstaltungen¹⁾, wird aufgehoben²⁾.

Zu Punkt 3a der Tagesordnung (*Abänderung des Staatsministerialbeschlusses vom 30. 8. 1932 über die Teilnahme von preußischen Beamten und nichtbeamteten Hilfskräften in Dienstkleidung an politischen Veranstaltungen*) wurde beschlossen: In Abänderung des Beschlusses des Staatsministeriums vom 30. August 1932 – St. M. I. 9014 –³⁾ ist künftig gegen die Teilnahme von preußischen Beamten und nichtbeamteten Hilfskräften in Dienstkleidung an Veranstaltungen von Verbänden und Parteien, die hinter der Regierung der nationalen Erhebung stehen, nichts einzuwenden⁴⁾.

Zu Punkt 5 der Tagesordnung (*Justizangelegenheiten*) trug Herr Staatssekretär Hölscher vor, es lägen in Preußen zur Zeit 17 Todesurteile vor. Die alte preußische Regierung habe als geschäftsführende

1) In dem durch Runderlaß vom 9. 11. 27 den nachgeordneten Behörden mitgeteilten Beschluß des PrStMin. hieß es: Das StMin. erachte es als „eine nationale Pflicht und staatspolitische Notwendigkeit, daß bei Veranstaltungen, an denen Vertreter der Staatsregierung oder der ihr nachgeordneten Behörden teilnehmen, dem Gedanken der Reichseinheit und der Reichstreue durch eine würdige Hervorhebung der verfassungsmäßigen Reichsfarben schwarz-rot-gold deutlich Ausdruck verliehen wird“. Es ordne daher an, „daß Vertreter Preußischer Staatsbehörden an Veranstaltungen, bei denen Flaggenschmuck verwendet wird, nur dann teilnehmen dürfen, wenn die Reichsfarben an hervorragender Stelle gezeigt werden“ (MinBlPriV 1927, S. 1062).

2) Der Beschluß wurde den pr. Behörden durch Runderlaß des PrIM (Kommissar des Reichs) vom 10. 3. 33 mitgeteilt (MinBlPriV, S. 258).

3) Nach Bekanntwerden der „Teilnahme von uniformierten Polizeibeamten an einer nationalsozialistischen Parteiversammlung“ hatten die Kommissare des Reichs in ihrer Sitzung vom 12. 8. 32 zunächst ein allgemeines Verbot der außerdienstlichen Teilnahme von Polizeibeamten in Uniform an öffentlichen Parteiversammlungen beschlossen (Protokoll in R 43 I/ 2288, Bl. 201–207). Dieser Beschluß wurde in der Sitzung der Kommissare vom 30. 8. 32 auf sämtliche pr. Beamten ausgedehnt (Protokoll ebd., Bl. 220–231).

4) Der Beschluß wurde durch Runderlaß des PrIM (Kommissar des Reichs) vom 14. 3. 33 den pr. Behörden mitgeteilt (MinBlPriV, S. 281).

Regierung es abgelehnt, über Todesurteile noch zu entscheiden. Auch die mit der Führung der preußischen Ministerien betrauten Reichskommissare seien sich dahin schlüssig geworden, eine Entscheidung erst zu treffen, wenn der Staatsgerichtshof gesprochen habe oder eine verfassungsmäßige Regierung gebildet worden sei⁵⁾. Er schlage auch jetzt noch vor, so lange zu warten. Nun müsse er aber darauf hinweisen, daß bisher in Preußen nach einer Entscheidung des Staatsministeriums das Justizministerium ohne Beteiligung des Kabinetts über Todesurteile entschieden habe, wenn es sich gegen die Vollstreckung habe aussprechen wollen. Es sei nur dann eine Entscheidung des Kabinetts herbeigeführt worden, wenn das Justizministerium sich für die Vollstreckung ausgesprochen oder ein zweifelhafter Fall Vorgelegen habe. Es sei zu entscheiden, ob an dieser Praxis festgehalten werden solle.

Herr Reichsminister Dr. Popitz führte aus, bei der früheren Regierung habe das Bestreben geherrscht, möglichst wenig Todesstrafen zu vollstrecken. Dadurch sei die damalige Regelung zu erklären. Es sei nun eine ganz grundsätzliche Frage, ob die jetzige Regierung dieselbe Stellung zur Todesstrafe einnehme. Er persönlich sei in diesem Punkte ganz anderer Meinung. Nach seiner Auffassung müsse in *allen* Fällen die Entscheidung über die Vollstreckung einer Todesstrafe beim Kabinett liegen.

Herr Vizekanzler von Papen stimmte Herrn Reichsminister Popitz zu und bat das Justizministerium, künftig in allen Fällen die Frage der Vollstreckung von Todesurteilen in der Staatsministerialsitzung zur Entscheidung zu stellen. Bezüglich der zur Zeit vorliegenden Todesurteile sprach auch er sich dafür aus, Entscheidungen erst zu fällen, wenn eine verfassungsmäßige Regierung gebildet sei. Dem Vorschlag wurde zugestimmt⁶⁾.

Zu Punkt 6 der Tagesordnung (*Zusammenlegung der Universität und der Technischen Hochschule in Breslau*) [...].

Zu Punkt 1 der Tagesordnung (*Haushaltsplan und Finanzmaßnahmen für das Rechnungsjahr 1933*) erörterte Herr Reichsminister Dr. Popitz zunächst die Frage, wie das Haushaltsgesetz und die mit ihm verbundenen Gesetze und Verordnungen formell zu behandeln seien, ob sie bei Staatsrat und Landtag eingebracht werden müßten oder in der Form einer Verordnung erlassen werden könnten. Zu berücksichtigen sei, daß im Staatsrat bei seiner derzeitigen politischen Zusammensetzung sich eine Opposition geltend machen könne und dadurch eine nicht erträgliche Verzögerung in der Inkraftsetzung des Haushaltsgesetzes eintreten könne. Deshalb empfehle es sich, das Haushaltsgesetz und die Verordnung zur Durchführung dringender Finanzmaßnahmen durch Notverordnung zu erlassen. Bei dem Gesetzentwurf über Anleiheermächtigungen müsse allerdings der ordnungsmä-

5) In der Sitzung der Kommissare des Reichs am 13. 12. 32 hatte Hölscher hierüber wie folgt berichtet: Von den vorliegenden sieben Todesurteilen seien zwei „dem geschäftsführenden Kabinett Braun schon im Mai 1932 zur Entscheidung darüber vorgelegt worden, ob es von dem Begnadigungsrecht Gebrauch machen wolle; sie seien aber nicht zur Entscheidung gelangt, weil das Kabinett Braun sich auf den Standpunkt gestellt habe, daß es sich bei der Frage der Vollstreckung oder Nichtvollstreckung von Todesurteilen nicht um ein ‚laufendes Geschäft‘ handle, das zur Zuständigkeit einer geschäftsführenden Regierung gehöre. Durch die Entscheidung des Staatsgerichtshofs vom 25. Oktober 1932 [vgl. Anm. 7 zu Dok. Nr. 2] sei die Sache nicht klarer geworden. Der Herr Reichspräsident weise in seinem Erlaß vom 18. November 1932 [s. Ursachen und Folgen, Bd. VIII, Dok. Nr. 1870 d] die Begnadigung den Kommissaren des Reichs zu; der Staatsrat habe sich auf den Standpunkt gestellt, daß diese Regelung dem Artikel 54 der Preußischen Verfassung [„Das Staatsministerium übt namens des Volkes das Recht der Begnadigung aus.“ Pr. Gesetzsammlung 1920, S. 543] widerspreche. Das Kabinett Braun begründe seine Auffassung, daß die Übertragung des Begnadigungsrechts auf einen Reichskommissar ‚zum mindesten äußerst zweifelhaft‘ sei, insbesondere damit, daß über die Begnadigung mit anderen Ländern Verträge bestünden. Obwohl er dieses Argument keinesfalls für stichhaltig erachte, könne er, Hölscher, selbst keinesfalls vorschlagen, die Todesurteile vor einwandfreier Feststellung der Zuständigkeit vollstrecken zu lassen. Es sei mit Sicherheit zu erwarten, daß die Verteidiger der Verurteilten bei der Bekanntgabe der bevorstehenden Vollstreckung das Kabinett Braun um Entscheidung anrufen würden. Auch könnten die Verteidiger außerdem die Entscheidung des Gerichts, wie dies im Falle Reins bereits geschehen sei, darüber fordern, ob die Kommissare des Reichs oder das Kabinett Braun für die Ausübung des Begnadigungsrechts zuständig seien. Die gegenwärtige Situation sei für das Justizministerium unerträglich.“ (Protokoll in R 43 I/2288, Bl. 321–327).

6) Zum Fortgang s. Dok. Nr. 104, P. 9.

ßige Gesetzgebungsweg gewählt werden, weil die Staatsschuldenverwaltung durch Notverordnung gegebene Anleiheermächtigungen nicht anerkennen.

Herr Reichsminister Dr. Popitz gab darauf einen Überblick über die Vorlage⁷⁾. Er ging mit Rücksicht auf den schriftlich geäußerten Widerspruch des Herrn Ministers des Innern (K.d.R.)⁸⁾ näher ein auf seinen Vorschlag, unter den Ausgaberesten 100 Millionen RM in Abgang zu stellen, die der Staat an Überweisungssteuern den Gemeinden noch schulde, die er zurückbehalten habe, weil die Gemeinden insgesamt 175 Millionen RM von ihnen erhobener Staatssteuern nicht an den Staat abgeführt hätten. Angesichts der vom Herrn Innenminister erhobenen Bedenken gebe er die Erklärung ab, daß in dem Augenblick, in dem die Gemeinden die von ihnen einbehaltenen Staatssteuern abführten, er auch die einbehaltenen Überweisungssteuern an die Gemeinden abführen werde; denn dazu sei er ja gesetzlich verpflichtet. Er werde das in der Weise tun, daß er, wenn Grundvermögenssteuern, Schlachtsteuern und staatliche Hauszinssteuern über die haushaltsmäßigen Ansätze hinaus eingingen, davon # an die Gemeinden ausschütten werde.

Herr Reichsminister Dr. Popitz ging ferner näher ein auf die zwischen Finanzministerium und Wirtschaftsministerium noch strittige Inanspruchnahme von 25 Millionen aus dem Hauszinssteueraufkommen für den allgemeinen Finanzbedarf⁹⁾. Er sei sich bewußt, daß diese Inanspruchnahme der 25 Millionen zur Zeit noch gesetzwidrig sei, aber angesichts der Finanznot des Staates gebe es keine andere Möglichkeit. Dasselbe gelte auch für die Rückeinnahmen aus der zur Förderung der Bautätigkeit verwendeten Hauszinssteuer¹⁰⁾.

Vor der Erörterung der mit dem Haushalt verbundenen Gesetzentwürfe und Verordnungen wurde in eine Aussprache über den Haushalt eingetreten.

Herr Vizekanzler von Papen führte aus, die Finanzlage des Preußischen Staates biete ihm noch Anlaß zu einigen grundsätzlichen Bemerkungen. Aus den Ausführungen des Herrn Reichsministers Dr. Popitz gehe hervor, daß die Finanzlage Preußens zwar ernst sei, sich aber bei rücksichtsloser Anwendung der erforderlichen Maßnahmen wieder ordnen lassen werde. Eine unmittelbare Gefahr bestehe jedoch bei der Kassenlage. Um die hier drohenden Gefahren für die Zahlungsfähigkeit des

7) Der RKomPrFMin. Popitz hatte mit Schreiben an die Kommissare des Reichs vom 21. 2. 33 eingehend über die Entwicklung der pr. Finanzen seit dem Rechnungsjahre 1930 berichtet und folgende Entwürfe vorgelegt: 1) *Entwurf eines Gesetzes über Anleiheermächtigungen*, wonach der Finanzminister ermächtigt werden sollte, zur Stützung notleidender Industrien und zur Förderung der Arbeitsbeschaffung 262 Mio RM und „zur Deckung von Ausgaben der Rechnungsjahre 1930, 1931 und 1932, die aus den Einnahmen dieser Jahre nicht haben bestritten werden können“, weitere 300 Mio RM „im Wege des Kredits, und zwar, sobald das möglich ist, als langfristige Anleihen zu beschaffen“. 2) *Entwurf eines Gesetzes über die Feststellung des Haushaltsplans für das Rechnungsjahr 1933* (nebst Haushaltsplan 1933: Einnahmen rd. 2 689 Mio, Ausgaben rd. 2 733 Mio RM), wonach der Finanzminister ermächtigt werden sollte, „zur vorübergehenden Verstärkung der Betriebsmittel der Generalstaatskasse bis zu 400 Millionen RM im Wege des Kredits zu beschaffen. Auf diesen Betrag sind die zum gleichen Zwecke für das Rechnungsjahr 1932 ausgegebenen Schatzanweisungen, eingegangenen Wechselverbindlichkeiten und aufgenommenen Darlehen, soweit sie erst während des Rechnungsjahres 1933 fällig werden, bis zu ihrer Fälligkeit, ihrem Rücklauf oder ihrer Rückerstattung anzurechnen“. 3) *Entwurf einer Verordnung zur Durchführung dringender Finanzmaßnahmen*, welcher gesetzliche Regelungen u. a. über die Verlängerung verschiedener Steuergesetze, über die Verwendung des Aufkommens der Hauszinssteuer 1932/33, über die Entrichtung der Schlachtsteuer und über verschiedene Kürzungen der Dienst- und Versorgungsbezüge von Beamten vorsah (Abschrift in R 2/19980).

8) Hierzu nichts ermittelt.

9) Nach den reichsrechtlichen Grundsätzen über den Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken (in Preußen: „Hauszinssteuer“, vgl. Anm. 8 zu Dok. Nr. 201) sollte das Aufkommen der Steuer zur Förderung des Wohnungsbaus verwendet werden.

10) Zur näheren Erläuterung des in den beiden vorangegangenen Abschnitten behandelten Zusammenhanges hatte Popitz in seinem Schreiben vom 21. 2. 33 (s. Anm. 7) u. a. dargelegt: In den Rechnungsjahren 1930, 1931 und 1932 sei im ordentlichen Haushalt ein rechnungsmäßig nicht gedeckter „Fehlbetrag“ entstanden, der sich bis zum Ende des Rechnungsjahres 1932 (31. 3. 33) auf rd. 443 Mio RM belaufen werde. Dieser Fehlbetrag belaste die Staatskasse jedoch nicht in vollem Umfang, weil ihm „Ausgabenreste“ in Höhe von 143 Mio RM in folgender Zusammensetzung gegenüberstünden: 1) 100 Mio RM „Zurückbehaltenen, die der Staat gegenüber den Gemeinden an den ihnen nach dem Ausführungsgesetz zum Finanzausgleichsgesetz an sich zustehenden Überweisungssteuern vorgenommen hat“, 2) 25 Mio RM aus dem Aufkommen der Hauszinssteuer, 3) 18 Mio RM Ausgabenreste (u. a.) aus der wertschaffenden Arbeitslosenfürsorge. Damit verbliebe nur ein Fehlbetrag von rd. 300 Mio RM, der durch die vorgeschlagene Kreditermächtigung (vgl. Anm. 7: Anleiheermächtigungsentwurf) bereinigt werden könne.

Preußischen Staates zu beseitigen, müsse möglichst bald die schwebende Schuld¹¹⁾ konsolidiert werden, müsse verhütet werden, daß sie weiter anwachse und allmählich ein neuer Betriebsmittelfonds gebildet werden.

Um das zu ermöglichen, müßten die Ausgaben des Staates allmählich noch weiter verringert werden. Er müsse die Ressorts dringend bitten, auch ihrerseits alles zu tun, um den Staatsaufwand herabzudrücken und, so schwer es auch fallen werde, noch einmal die Etats durchzukämmen. Wesentlich scheine ihm zu sein, daß die bisherigen Ergebnisse der preußischen Verwaltungsreform nicht durch neue organisatorische Änderungen in den Ministerien und bei den nachgeordneten Behörden wieder aufgehoben würden. Im Gegenteil, die begonnene preußische Verwaltungsreform müsse unter allen Umständen fortgeführt werden. Es werde gewiß nötig sein, den Staatsapparat für die neue Staatsführung tauglich zu machen. Bei allen organisatorischen Maßnahmen müsse aber, damit die Linie der Verwaltungsreform eingehalten werde, engste Fühlung mit dem Staatsministerium und wegen der finanziellen Auswirkungen auch mit dem Finanzministerium gehalten werden. Nach den aufregenden letzten Wochen werde man überhaupt jetzt zu sehr ernster Verwaltungstätigkeit kommen müssen. Dabei werde von entscheidender Bedeutung für die Ordnung der Staatsfinanzen sein, daß der Regierung von breitesten Kreisen der Bevölkerung Vertrauen entgegengebracht und eine Beruhigung der innerpolitischen Lage geschaffen werde, weil nur dann die zur Konsolidierung erforderlichen langfristigen Kapitalien zu erhalten und vor allem zu Bedingungen zu erhalten seien, die für den Staat erträglich seien.

Wesentlich scheine ihm auch für den Erfolg der Arbeit der Regierung, daß Preußen sich führend in der geistigen Betreuung der Bevölkerung betätige. Hier liege eine Aufgabe des Kultusministeriums vor, und er halte es für dringend erforderlich, daß dieses in den von ihm bereits eingeleiteten kulturellen Maßnahmen auf dem Gebiete des Schulwesens, des Universitätswesens u. a. fortfahre.

Herr Reichsminister Dr. *Hugenberg* führte aus, er wolle heute davon absehen, zu den großen Problemen der Hauszinssteuer, der Schlachtsteuer und der Grundvermögenssteuer Stellung zu nehmen und sich darauf beschränken, nur eine Frage zu berühren. Er stimme zwar dem Herrn Finanzminister in seinen Vorschlägen, nicht noch weitere öffentliche Mittel für die Förderung des Wohnungsbaues zu verwenden, grundsätzlich zu, es sei aber die Frage, was aus den Verpflichtungen der Gemeinden werden solle, die diese zur Förderung des Wohnungsbaues über das laufende Jahr hinaus eingegangen seien und die sie doch erfüllen müßten.

Herr Staatssekretär *Claußen* führte aus, es handle sich um gewisse zwangsläufige Ausgaben vor allem an Zinszuschüssen in Höhe von etwa 12,5 Millionen RM, zu denen sich die Gemeinden zum Teil mit ausdrücklicher staatlicher Genehmigung im Interesse der Förderung des Wohnungsbaus verpflichtet hätten. Er könne nicht übersehen, ob die Möglichkeit bestehe, diese Anforderungen herabzumindern. Er bitte aber, wenigstens die Gemeinden nicht im Stich zu lassen.

Herr Ministerialdirektor Dr. *Surén* erklärte, der Herr Minister des Innern sei ebenfalls der Auffassung, daß die 25 Millionen RM aus dem Hauszinssteueraufkommen, die der Herr Finanzminister für den allgemeinen Finanzbedarf verwenden wolle, von den Gemeinden dringend benötigt würden, weil sie

¹¹⁾ Popitz hierzu in seinem Schreiben vom 21. 2. 33: Die Kassenlage des pr. Staates habe sich „infolge der Erschöpfung des aus den Überschüssen des Jahres 1924 gebildeten Betriebsmittelfonds und infolge der [...] ungünstigen Entwicklung des Haushalts der Jahre 1930, 1931 und 1932 sowie der Unmöglichkeit, langfristige Anleihen zu begeben, außerordentlich stark verschlechtert. [...] Es werden voraussichtlich am Ende des Rechnungsjahres 1932 schwebende Schuldbeträge [aus kurzfristigen Krediten] in Höhe von 399 Mill. RM laufen. Es ergibt sich danach, daß das Rechnungsjahr schließen wird, ohne daß irgend ein Betrag als Betriebsmittelfonds für das kommende Rechnungsjahr zur Verfügung steht [...]. Ich benutze den Anlaß, um auf die überaus gefährdrohende Lage aufmerksam zu machen, die sich aus diesem Tatbestand ergibt“. Ohne die vorgeschlagene Aufnahme kurzfristiger Gelder (vgl. Anm. 7: Haushaltsfeststellungsentwurf) sei „eine Fortsetzung der Haushaltsführung überhaupt nicht mehr möglich“.

im Vertrauen auf die Ausschüttung dieser Summen mittelfristige Schulden für den Wohnungsbau aufgenommen, Bürgschaften für Hypotheken übernommen und Zinszuschüsse bewilligt hätten.

Herr Reichsminister Dr. *Hugenberg* führte aus, daß ihm außer der Beseitigung dieser augenblicklichen Schwierigkeit der Gemeinden allerdings ebenso notwendig eine klare Anweisung an die Gemeinden zu sein scheine, daß sie wenigstens von jetzt an nicht noch neue Bewilligungen aussprechen. Es müsse dazu allerdings wohl das Reichsrecht geändert werden. Aber wenigstens empfehle er, Weisungen an die Gemeinden ergehen zu lassen, dieser kommenden Rechtsänderung schon jetzt Rechnung zu tragen.

Herr Reichsminister Dr. *Popitz* führte aus, die Lage der Gemeindefinanzen berühre ihn genau so wie die der Staatsfinanzen. Aber hier handle es sich zunächst einmal darum, den Staatshaushalt formell in Ordnung zu bringen. Die Gemeinden würden von ihm nicht im Stich gelassen werden. Er sei bereit, wie er das dem Herrn Minister für Wirtschaft und Arbeit schon mitgeteilt habe, die bis jetzt noch nicht verwendeten sogenannten Rückflüsse aus früheren Rechnungsjahren zur Abdeckung der Verpflichtungen der Gemeinden freizugeben. Aber eine Verwendung der Rückflüsse aus dem Rechnungsjahre 1933 könne für diesen Zweck nicht mehr in Frage kommen.

Bei den Verpflichtungen, die die Gemeinden übernommen hätten, seien die unangenehmsten die Mietzuschüsse, zu deren Tragung sich die Gemeinden auf Jahre hinaus verpflichtet hätten. Man könne den Gemeinden auch keinen Vorwurf daraus machen, denn sie seien von Reich und Staat immer wieder dazu gedrängt worden. Zu einem Teil werde man hier helfen können, wenn man jetzt zu einer kommunalen Umschuldung komme. Wenn diese jetzt gelinge, dann werde den Gemeinden auch bezüglich der von ihnen zugesagten Mietzuschüsse eine Erleichterung gewährt werden.

Die zweite Frage sei, ob man den Gemeinden untersagen solle, weitere Verpflichtungen auf sich zu nehmen. Das sei bisher noch nicht geschehen. Bisher stehe auch noch eine Reichsnorm, die sogenannte *lex Lipinski*¹²⁾, entgegen. Bisher hätten das Reichsarbeitsministerium und das Reichsfinanzministerium noch politische Bedenken gegen eine Aufhebung dieses Gesetzes gehabt. Er glaube, daß es aber jetzt wohl möglich sein werde, mit dieser Gesetzesbestimmung aufzuräumen.

Herr Vizekanzler *von Papen* bat Herrn Reichsminister Dr. *Popitz*, bei dem Herrn Reichsarbeitsminister anzuregen, einen entsprechenden Antrag im Reichskabinett einzubringen. Reichsminister Dr. *Popitz* sagte das zu¹³⁾.

Darauf wurde in eine Erörterung der von Herrn Reichsminister Dr. *Popitz* vorgelegten Verordnungen eingetreten.

An den weiteren Verhandlungen nahm Herr Reichsminister *Göring* teil.

Herr Reichsminister Dr. *Popitz* führte aus, er wolle sich bei seinen Ausführungen beschränken auf die Verordnung zur Durchführung dringender Finanzmaßnahmen. Die Verordnung müsse vor dem 31. März erlassen werden, weil die Steuergesetze ablaufen. Sie müßten für das neue Rechnungsjahr verlängert werden. Bezüglich der Schlachtsteuer, die zur Zeit noch nicht zu entbehren sei, würden einige Änderungsvorschläge gemacht, die die Landwirtschaft gegen eine Rückwälzung der Steuern schützen und einige unbillige Härten und Unzuträglichkeiten beseitigen sollten, die aus einer ungleichmäßigen Erhebung der Steuer erwachsen seien.

Die Möglichkeiten, im preußischen Etat Ersparnisse zu machen, seien leider sehr gering, da alle wesentlichen Ausgaben Personalausgaben seien. Aber zu den Haushaltsposten, bei denen noch Ersparnisse gemacht werden könnten, gehören außer der Volksschullehrerbesoldung die staatlichen Zuschüsse zur Pfarrbesoldung, die noch weit über die in der Vorkriegszeit gewährten Zuschüsse hinausgingen. Die Zuschüsse seien auch bereits gesenkt worden. Aber er habe sich über-

¹²⁾ Vermutlich handelt es sich hierbei um das von dem SPD-Abg. *Lipinski* (u. Gen.) am 14. 12. 29 im RT eingebrachte (RT-Drucks. Nr. 1503, Bd. 438) und von diesem am 17. 12. 29 angenommene (RT-Bd. 426, S. 3634) Änderungsgesetz zum Gesetz über den Geldentwertungsausgleich bei bebauten Grundstücken vom 22. 3. 30. S. dazu RGBl. I, S. 91.

¹³⁾ Vgl. Dok. Nr. 201.

zeugt, daß angesichts der katastrophalen Finanzlage der Kirchen eine weitere Senkung zur Zeit nicht möglich sei. Zu den Bestimmungen über die Pfarrbesoldung in der Verordnung zur Durchführung dringender Finanzmaßnahmen und zu den Vorschriften über das Schulgeld an den höheren Schulen habe Herr Reichskommissar Rust noch einige Änderungswünsche geäußert. Er werde diesen Änderungswünschen Rechnung tragen.

Dem Entwurf eines Haushaltsgesetzes 1933 nebst Haushaltsplan für 1933, eines Anleiheermächtigungsgesetzes und einer Verordnung zur Durchführung dringender Finanzmaßnahmen wurde darauf mit den von Herrn Reichsminister Dr. Popitz zugestandenen Änderungen zugestimmt¹⁴⁾.

Zu Punkt 1a der Tagesordnung (*Sonderbesteuerung für Warenhäuser und Einheitspreisgeschäfte*) bat Herr Reichsminister Dr. Popitz um Zustimmung zu der mit seinem Schreiben – II A 642 – vom 3. März 1933 vorgeschlagenen Änderung der Gewerbesteuerverordnung¹⁵⁾.

Herr Reichsminister Göring sprach sich nachdrücklich für eine Besteuerung der Warenhäuser aus, die den Betrieb von Warenhäusern unrentabel mache, weil nur dann die kleinen Gewerbetreibenden, die durch die Warenhäuser bedroht würden, wieder lebensfähig würden¹⁶⁾. Er stimmte der vom Herrn Finanzminister (Kommissar des Reichs) vorgeschlagenen Besteuerung der Warenhausfilialen zu.

Herr Vizekanzler von Papen bemerkte, über die Frage der Warenhausbesteuerung müsse noch eine eingehende Aussprache im Reichskabinett stattfinden¹⁷⁾. Er stellte fest, daß der vom Herrn Finanzminister (Kommissar des Reichs) vorgelegten Verordnung zugestimmt sei.

Herr Staatssekretär Claußen äußerte noch den Wunsch, in dem § 41 a Abs. 3 des vorgelegten Verordnungsentwurfes nach dem Worte: „Einheitspreisgeschäfte“ noch einzuschalten: „Kleinpreisgeschäfte“.

Herr Reichsminister Dr. Popitz bemerkte, es sei bestritten, ob sich der Begriff „Kleinpreisgeschäft“ in zufriedenstellender Weise abgrenzen lasse. Es wurde beschlossen, über die Anregung in unmittelbaren Verhandlungen zwischen Finanzministerium und Wirtschaftsministerium eine Einigung herbeizuführen¹⁸⁾.

Der Reichsminister Dr. Popitz erklärte, es sei möglich, daß in die Verordnung zur Durchführung dringender Finanzmaßnahmen voraussichtlich noch andere Verordnungen, die vom Innenministerium noch nicht fertiggestellt seien, aufgenommen werden müßten. Die Veröffentlichung der gesamten Verordnung müsse deshalb noch zurückgestellt werden. Er bat, ihm und dem Herrn Minister des Innern (Kommissar des Reichs) die Bestimmung des Zeitpunktes der Veröffentlichung zu überlassen.

Dem Vorschlag wurde zugestimmt¹⁹⁾.

Außerhalb der Tagesordnung sprach Herr Reichsminister Göring die Bitte aus, noch heute die von ihm vorgelegte *Verordnung zur Behebung von Mißständen in der gemeindlichen Verwaltung*²⁰⁾ zu verabschieden, da sie unter allen Umständen noch vor den Gemeindewahlen am 12. März veröf-

14) Die VO wurde von den Kommissaren des Reichs am 18. 3. 33 erlassen (Pr. Gesetzsammlung, S. 51). Zur endgültigen Verabschiedung der beiden Gesetze durch das Pr. Kabinett s. Dok. Nr. 104, P. 2.

15) Das Schreiben konnte nicht ermittelt werden. Der mit diesem Schreiben vorgelegte VOEntw. dürfte – abgesehen von der durch StS Claußen weiter unten vorgeschlagenen Ergänzung – mit der veröffentlichten Endfassung (s. Anm. 19) weitestgehend identisch gewesen sein. Nach der Endfassung erhielten die Gemeinden das Recht, von den Warenhausfilialen, Einheits- und Kleinpreisgeschäften im Rechnungsjahre 1933 einen um 20 % über den sonst geltenden Sätzen liegenden Gewerbesteuersatz zu erheben.

16) Vgl. Anm. 11 zu Dok. Nr. 80.

17) Zur Behandlung im Reichskabinett s. Dok. Nr. 80, P. 6; Dok. Nr. 127, P. 2 und Dok. Nr. 193, P. 39.

18) In § 41 a Abs. 3 der Endfassung (s. Anm. 19) heißt es: Die Bestimmungen über den Gewerbesteuersatz der Warenhauszweigstellen „finden auf Einheitspreisgeschäfte und Kleinpreisgeschäfte entsprechende Anwendung“.

19) Die VO wurde von den Kommissaren des Reichs im Rahmen der VO zur Durchführung dringender Finanzmaßnahmen am 18. 3. 33 erlassen (Pr. Gesetzsammlung, S. 52).

20) S. Anm. 22.

fentlicht [werden solle] und er über den Inhalt der Verordnung auch am 10. März abends im Westen sprechen wolle.

Herr Vizekanzler von *Papen* erklärte die Verabschiedung der Verordnung sei heute nicht mehr möglich, da der Entwurf den Ressorts erst heute zugegangen sei. Es werde aber eine besondere Kabinettsitzung am 10. März stattfinden²¹⁾, in der auch diese Verordnung verabschiedet werden könne.

Herr Ministerialdirektor Dr. *Surén* trug darauf den Inhalt des Verordnungsentwurfes vor²²⁾.

Herr Reichsminister Dr. *Popitz* bat, bis zur Erörterung der Verordnung am 10. März auch die Frage zu prüfen, ob in den Inkompatibilitätskatalog nicht auch die Volksschullehrer wieder aufgenommen werden sollten. Früher sei es rechtens gewesen, daß auch die Volksschullehrer nicht hätten Mitglieder der Gemeindevertretung sein dürfen. Es sei zu prüfen, ob man nicht zu diesem Rechtszustand wieder zurückkehren solle.

Herr Reichsminister *Göring* und Herr Reichskommissar *Rust* äußerten Bedenken gegen den Vorschlag, sagten aber eine Prüfung zu.

[...]

²¹⁾ Dok. Nr. 52.

²²⁾ Hauptbestimmung des vom RKomPrIMin. Göring am 6. 3. vorgelegten Entwurfs: Vorsitzender oder Mitglied des Gemeindevorstandes oder Beigeordneter, Schöffe, Landeshauptmann sowie Mitglied der Vertretungskörperschaften von Gemeinden und Gemeindeverbänden dürfen (u. a.) nicht sein: 1) diejenigen Beamten, durch welche die Aufsicht des Staates über die Gemeinden ausgeübt wird; 2) besoldete gemeindliche Beamte, Angestellte und Arbeiter innerhalb ihrer Anstellungskörperschaft; 3) die besoldeten Polizei-Exekutivbeamten; 4) der Vorsitzende, Mitglieder des Vorstandes und Geschäftsführer von Krankenkassen, die zum Bezirk des bei der Gemeinde errichteten Versicherungsamts gehören (GStArch. Rep. 84 a/1841; R 43 I/2288, Bl. 377–380).

Zitierhinweis

Nr. 48 Sitzung der Kommissare des Reichs für Preußen. 8. März 1933 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d048>